

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

פ/25/3804

הצעת חוק חובת הודעה להורים על אי-הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק חינוך ממלכתי
ממלכתי
בחק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953¹, בסעיף 34, בסופו יבוא :
" (9) חובת מוסד חינוך להתקשר להורים כדי להודיע על אי הגעת ילדם למוסד החינוך או להתקין מערכת ממוחשבת לשליחת הודעה להורים במקרה של אי הגעת ילדם למוסד החינוך."
2. תיקון חוק הפיקוח על מעונות
על מעונות
בחק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965², בסעיף 12(א), בסופו יבוא :
" (10) חובת מעון יום להתקשר להורים כדי להודיע על אי הגעת ילדם למעון היום או להתקין מערכת ממוחשבת לשליחת הודעה להורים במקרה של אי הגעת ילדם למעון היום ; בסעיף זה, "מעון יום" – מעון המיועד לילדים עד גיל 3."
3. תיקון חוק הפיקוח על מעונות יום
על מעונות יום
לפעוטות
בחק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018³, בסעיף 7(א), אחרי פסקה (3) יבוא :
" (4) חובת מעון יום לפעוטות להתקשר להורים כדי להודיע על אי הגעת ילדם למעון היום לפעוטות או להתקין מערכת ממוחשבת לשליחת הודעה להורים במקרה של אי הגעת ילדם למעון היום לפעוטות."
4. תיקון חוק מעונות יום שיקומיים
יום שיקומיים
בחק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000⁴, בסעיף 12, בסופו יבוא :

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

³ ס"ח התשע"ט, עמ' 14.

"ג) השרים יקבעו בתקנות הוראות בעניין חובת מעון יום שיקומי להתקשר להורים כדי להודיע על אי הגעת ילדם למעון היום השיקומי או להתקין מערכת ממוחשבת לשליחת הודעה להורה במקרה של אי הגעת ילדם למעון היום השיקומי."

דברי הסבר

חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 וחוק הפיקוח על מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000 אינם מחייבים במתן הודעה להורים במקרים של אי הגעת ילד למוסד החינוך או למעון. בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 קיימת חובת דיווח לגבי תלמיד שאינו לומד באופן סדיר. לנושא המעקב והבקרה אחר אי הגעת ילדים למוסדות חינוך ומעונות קיימת חשיבות עליונה בכל הנוגע לזיהוי מצבי משבר ומצוקה של ילדים, בעיות משפחתיות, שוטטות ילדים וכדומה. במקרה שבו ילד הובא למוסד חינוך או למעון ונלקח משם על ידי אדם זר או במקרה שילד נשכח ברכב הוריו, למתן הודעה להורים יש חשיבות יתרה והיא אף עשויה להציל חיים ולמנוע אסון כבד. יידוע ההורה במקרה של אי הגעת ילד למוסד החינוכי תעזור להילחם בתופעת הנשירה המוקדמת ממוסדות חינוך, וכן תסייע לטפל בזמן אמת בתחילת ההתנתקות של ילד ממערכת החינוך, שמשמעותה, בחלק מהמקרים, היא הידרדרות לעבריינות נוער או לשימוש בסמים ואלכוהול. לפיכך מוצע להסמיך את שר החינוך, את שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ואת שר הבריאות, כל אחד מהם לעניין המוסדות שהוא ממונה עליהם על פי חוק, להתקין תקנות בעניין חובת מוסד החינוך או מעון היום להודיע להורים על אי הגעת ילדם למוסד החינוך או למעון היום או להתקין מערכת ממוחשבת לשליחת הודעה להורה במקרה של אי הגעת ילדם הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/1634/24).

הצעת החוק זהה לפ/1634/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באב התשפ"ג (24.07.2023)

⁴ ס"ח התש"ס, עמ' 169.